Internes Anfechtungsgutachten Fuldablick gegen Dämmtec

Interne Vergleichsfassung zur Testakte · AG Kassel 660 IN 71/26 · LG Kassel 4 O 318/26

1 Ergebnis

Die Übereignung eines Dämmplattenlagers und zwei Forderungsabtretungen an Dämmtec Werra GmbH zur Tilgung von 118.000 EUR Lieferantenschulden sind im zweiten Monat vor Antragstellung als inkongruente Deckung nach § 131 Abs. 1 Nr. 2 InsO gut begründbar. Das gerichtliche Gutachten in der fiktiven Akte stützt Zahlungsunfähigkeit zum Vollzug. Die verlangte Rückgewähr ist jedoch aus den erhaltenen Gegenständen, realisierten Erlösen und gegebenenfalls dem Wertersatz herzuleiten. Der fiktive Tenor über 142.370 EUR ist aus den Vertragswerten allein nicht nachvollziehbar und taugt nicht als Rechenmuster.

2 Handlungen, Frist und objektiver Nachteil

Der Eigenantrag der Fuldablick Baustoffhandel GmbH ging am 09.02.2026 ein (13). Am 01.05.2026 erfolgten Eröffnung und Bestellung von Dr. Friederike Salzwedel (14). Der zweite Monat nach Rückrechnung vom Antrag reicht vom 09.12.2025 bis 08.01.2026. Aktenstück 08 enthält die Einigung über 665 bestimmte Paletten und ein Besitzkonstitut vom 18.12.2025. Die Abholung am 19.12. (10) bestätigt den Vollzug, ersetzt aber nicht die Prüfung der Verfügung vom 18.12. nach § 140 InsO. Die Abtretungen zweier bestimmter Kundenforderungen wurden in 08 angenommen. Die Anzeigen 11 und 12 vom 22.12. sind keine eigenständige Neubegründung der bereits wirksamen Abtretung. Menzel ist mit 14.650 EUR aus RE-2025-5011, Brandau mit 9.720 EUR aus RE-2025-5233 betroffen.

Die Tilgung von Altverbindlichkeiten in Geld (OPOS 06) konnte in Form von Waren und Forderungen nicht beansprucht werden. Die Annahme an Erfüllungs statt nach § 364 Abs. 1 BGB beseitigt die Inkongruenz nicht, wenn gerade dieser Austausch die Vorzugsdeckung schafft. Das Lager und die Forderungen scheiden aus dem für alle Gläubiger verfügbaren Vermögen aus. Eine Insolvenzforderung verschwindet zwar, die bevorzugte Vollbefriedigung ersetzt aber keinen gleichwertigen freien Massezugang. Prüfen sind eigenes Eigentum, einfache Eigentumsvorbehalte und Rechte Dritter nach Liefervertrag sowie Bestand und Einwendungen gegen die Forderungen. Verwertung oder Einziehung nicht mit bloßem Nennwert gleichsetzen. Die spätere Wiederbelieferungszusage nur gegen neue Vorkasse (08 Ziffer 5) bringt der Schuldnerin für die Tilgung der alten Forderungen keine unmittelbare gleichwertige Gegenleistung. § 142 InsO ist für dieses Tilgungspaket daher nicht tragfähig.

Nach 10 wurden tatsächlich 663 Paletten übernommen. 240 EUR Barverkaufserlös für zwei fehlende Paletten wurden am 19.12. quittiert. Diese Zahlung und die Wirksamkeit der vorausgehenden Übereignung getrennt prüfen, den Erlös nicht zusätzlich zum Wert derselben zwei Paletten doppelt fordern. Beschädigung von vier Paletten führt nach 10 zu 200 EUR vereinbarter Minderbewertung. Buchwert von 96.000 EUR, Vertragsansatz von 94.000 EUR, vorläufige Verwertungsschätzung von 94.500 EUR in 15 und tatsächlicher Wert sind verschiedene Größen. Die Abtretungen wurden mit 24.000 EUR angesetzt, nominal 24.370 EUR. Die Tilgungssumme 118.000 EUR ist bereits die Summe der Vertragsansätze. 118.000 EUR plus 24.370 EUR erfasst die Forderungen rechnerisch nochmals, sofern 118.000 EUR nicht unabhängig als alleiniger Warenwert nachgewiesen werden.

3 Zahlungsunfähigkeit an den Verfügungstagen

Aktenstück 05 zeigt am 01.02.2025 eine Unterdeckung von 39.700 EUR bzw. 30,9 %, am 22.02. von 70.400 EUR bzw. 50,4 % und am 15.12. von 198.900 EUR bzw. 92,6 %. An diesem Stichtag standen 15.900 EUR einschließlich freier Kreditlinie fälligen 214.800 EUR gegenüber. Brebecks Sanierungskurzgutachten vom 10.12.2024 (03) setzte einen Zuschuss von 350.000 EUR voraus. Der Gesellschafterbeschluss 04 und das spätere Gutachten 23 belegen keinen Vollzug der Finanzierung. Die Saisonlinie wurde am 29.01.2025 abgelehnt (05). Diese Tatsachen und das gerichtliche Gutachten vom 08.03.2027 stützen Zahlungsunfähigkeit im Dezember bereits vor Kündigung der Linie am 08.01.2026. Der Eigenantrag 13 behauptet dagegen Mitte Januar 2026 als Eintritt. Für die Einzeltage 18./19.12. sowie gegebenenfalls 22.12. sind OPOS, Verbindlichkeiten, Kassenbestand und Kreditabrufe auf Basis des Status vorzulegen. Gerichtsgutachten 23 bestätigt den 18.12., deckt aber keinen unbestimmten Zahlungszeitraum pauschal ab.

§ 131 Abs. 1 Nr. 2 InsO erfordert bei Zahlungsunfähigkeit im zweiten Monat keine Kenntnis der Beklagten. Nr. 3 bietet eine Alternative, sofern Dämmtec Kenntnis der Gläubigerbenachteiligung oder nach Absatz 2 der zwingend darauf weisenden Umstände hatte. Die Behauptung eines ursprünglich normalen Lieferantenanspruchs greift nur bei nachgewiesener Berechtigung zur spezifischen Art und Zeit der Leistung. Erst in dieser Alternativlage wäre § 130 InsO mit seinen eigenen Kenntnisvoraussetzungen zu prüfen.

4 Vorsatz und Kenntnis

Die Präambel von 08 hält ausdrücklich fest, dass Fuldablick die Altverbindlichkeiten nicht in Geld erfüllen kann. Geschäftsführung Grebe wusste aus 03/04 um fehlenden Zuschuss, und die Entleerung des Restlagers zugunsten eines Lieferanten ist ein gewichtiges Indiz für Benachteiligungsvorsatz. Gegenläufig sind angestrebte Wiederbelieferung und die Behauptung realistischer Finanzierung im Frühjahr. Zu fragen ist, welche konkrete und durchfinanzierte Perspektive am 18./19.12. bestand und ob die übrigen Gläubiger nach damaligem Wissen noch vollständig hätten befriedigt werden können. Eine Fortführungsabsicht schließt Vorsatz nicht aus, ersetzt aber auch nicht dessen Feststellung.

Dämmtecs interner Vermerk vom 09.12.2025 (E-Mail Hillebrand an Kurrle) nennt fehlende Aussicht auf Geldzahlung, Bankgespräch zur Rückführung und gezielte Sicherung von Waren vor dem möglichen Zusammenbruch. Lieferstopp vom 27.11., Rückstand von 118.000 EUR (06), Wenzels Chat und die ausdrückliche Erklärung in 08 sind eigenständige Indizien. Im Protokoll 22a schildert Kurrle die Abholung als Logistik und die Hoffnung auf Sparkasse und Frühjahrsgeschäft. Auch seine Aussage zur Nichtkenntnis der internen Mail ist gegen tatsächliche Verteiler, Mailheader und Originalpostfach zu halten. Seine Wahrnehmungen allein entscheiden nicht, was Geschäftsführer Hillebrand beim Abschluss wusste. Die Herkunft aus einem früheren Mitarbeitendenpostfach und der Chat-Export sind auf Authentizität, Vollständigkeit und rechtmäßige Verwertung zu prüfen. § 133 Abs. 1 Satz 2 InsO setzt Kenntnis der relevanten Zahlungsunfähigkeit beziehungsweise drohenden Zahlungsunfähigkeit und Kenntnis der Benachteiligung voraus. Bei kongruenter Deckung gilt Absatz 3. Die Gesamtschau stützt hilfsweise eine Vorsatzanfechtung, ohne den subjektiven Weg für § 131 Nr. 2 zu benötigen.

5 Durchsetzung und spätere Verfahrensakte

Herausgabe der noch identifizierbaren Charge FULDA-12-25, Rückabtretung uneingezogener Forderungen, Auskehr vereinnahmter Beträge und gegebenenfalls Wertersatz nach § 143 Abs. 1 InsO trennen. Erforderlichenfalls den konkreten Auskunftsanspruch und gestufte Bezifferung eigenständig begründen. Zeugen Wenzel, Rohloff, Okic und Kurrle für Auswahl, Besitz und Bestand, Drittschuldner für Einziehungsstand sowie sachverständige Wertermittlung. §§ 286, 291 BGB und § 143 Abs. 1 Satz 3 InsO erlauben keine Verzinsung einer Geldschuld allein seit Eröffnung. Regelverjährung nach § 146 InsO und §§ 195, 199 BGB bei Kenntnis im Jahr 2026 vorläufig bis 31.12.2029. Rechtsverfolgung und Titel gesondert nachhalten.

Das fiktive Urteil 24 wurde laut 25 rechtskräftig. Dämmtec zahlte am 10.08.2027 die titulierten 142.370 EUR nebst Zinsen. Ihre ursprünglich getilgte Forderung über 118.000 EUR lebt im Umfang der Rückgewähr nach § 144 Abs. 1 InsO wieder auf und wurde nach 25 angemeldet. Das Ergebnis ist als historischer Aktenvollzug auszuweisen. Die offene Rechenfrage und die Zinsgrundlage sind bei künftigen Testläufen gesondert zu erkennen.

6 Rechtsquellen

• Insolvenzordnung §§ 17, 129–146

• BGH, Urt. v. 19.12.2017, Az. II ZR 88/16, zur Dreiwochenbilanz einschließlich fällig werdender Verbindlichkeiten. Amtlicher Volltext

• BGH, Urt. v. 18.04.2024, Az. IX ZR 129/22, Rn. 20–31, zur Darlegung der Unterdeckung. Amtlicher Volltext